

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공사계약 설계변경 및 계약금액 조정 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 공공개발기획처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발기획처는 공공개발업무 관련 제도개선을 총괄하고, 남부개발처 등 4개 건설부점은 공공개발업무세칙 제3장에 따라 공공개발사업에 필요한 설계, 건설사업관리, 건설공사 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 예규 「공사계약일반조건」(이하 “일반조건”이라 한다) 제19조, 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(이하 “집행기준”이라 한다) 제9장 계약 일반조건 등에 따르면 공사 설계변경이 가능한 경우를 명시¹⁾하고 있으며 설계변경은 변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 한다고 되어 있고

1) 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
3. 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

국토교통부 고시 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 “업무수행지침”이라 한다) 제67조 및 제97조에 따르면 건설사업관리 기술인(이하 “CM단”이라 한다)은 시공자가 설계변경이 필요하여 관련 서류를 제출하면 이를 검토하여 공사감독자에게 보고하고

발주청의 방침을 얻은 후 시공하도록 조치하여야 하며 시공사 요청 등에 의한 설계변경의 경우 [표 15]와 같이 정해진 기일 이내 통보가 이루어지도록 규정하고 있다.

[표 15] 설계변경 관련 주체별 업무처리 기준일

(단위 : 일)

순번	업무주체	조치사항	업무처리 기한	
			단순사항	그 외
1	시공사	실정보고 등 설계변경 필요 의견 제시 (→ CM단)	-	-
2	CM단	설계변경 등 기술검토 및 방침결정 요청 (→ 발주청)	7	14
3	발주청(공사)	기술검토 및 설계변경 방침 통보 (→ CM단)	7	14

또한, 일반조건 및 집행기준에 따라 구두에 따른 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등(이하 “통지 등”이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있고, 통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자(시공사)에게 도달한 날부터 발생하며, 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가지므로

계약상대자가 설계변경에 필요한 실정보고²⁾ 등의 승인을 요구하는 경우 승인문서는 계약문서로서의 효력을 가지므로 계약금액의 증감을 포함한 면밀한 검토를 거쳐 의사결정이 이루어진 후, 발주청의 의견이 계약상대자에게 전달되어야 할 필요가 있다.

2) 공사 시행과정에서 현지여건 변경 등으로 인해 설계변경이 필요한 사항에 대하여 시공자의 의견을 포함하여 공사감독자 또는 건설사업관리기술자가 서면으로 검토의견 등을 발주청에 설계변경 전에 보고하고 발주청으로부터 승인 등 필요한 조치를 받는 행위를 의미함

한편, 설계 누락·오류 등의 사안을 설계단계에서 확인하지 못하고 시공단계로 넘어가면, 그 오류를 정정하기 위해 문구, 토시 하나 정정할 때마다 계약상대자 간 합의 과정이 필요하고 동 합의(설계변경) 및 그로 인한 계약금액조정(변경계약)을 위해 9단계의 행정절차³⁾가 필요하여 행정력 낭비가 우려되고

일반조건 제20조에 따르면 설계변경 시 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 계약상대자 간 협의가 이루어지지 아니 하는 경우 낙찰율이 아닌 협의율을 적용하도록 되어 있으므로 입찰조건 당시보다 일반적으로 6~7% 사업비용이 추가로 소요될 수 있다.

아울러, 「건설기술진흥법 시행령」 제87조에 따르면 수량 및 공사비 산출을 잘못하여 총공사비가 5%이상 변경되거나 설계도서 작성의 소홀로 인한 공사수행이 곤란한 경우 건설엔지니어링사업자 및 건설기술인 등에 대해 벌점을 부과할 수 있고,

기획재정부 「총사업비관리지침」 제54조에 따르면 법령 제·개정 등 불가피한 사유 외 공사물량 증가를 초래하는 설계변경은 원칙적으로 인정하지 아니하고 같은 지침 제114조에 따르면 설계용역을 부실하게 수행하여 시공과정에서 잦은 설계변경을 유발하거나, 부실 감리로 인하여 국고 낭비를 유발한 자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정에 따라 입찰 참가자격을 제한하도록 하고 있다.

3) 【공공조달역량개발원 설계변경 실무 사례】 ① 실정보고(시공자) → ② 검토·확인서 작성(CM) → ③ 설계변경 방침 회신(캠코)→ ④ 캠코 방침 회신(CM) → ⑤ 변경계약 요청(시공자) → ⑥ 변경계약 검토·확인(CM) → ⑦ 변경계약 조치(캠코) → ⑧ 변경계약 결과 하도급자 통보(캠코) → ⑨ 변경계약 결과 하도급자 통보(CM) 등

따라서, 발주청 및 CM은 설계단계 업무 수행 시 설계도서의 오류·누락이 없는지 면밀히 검토하여야 하고 공사계약 설계변경 시 일반조건에서 명시한 요건에 부합하는지 여부를 점검한 후 업무수행지침에 따라 정해진 기일 내에 설계변경 사안의 기술검토 및 적정성을 확인하여야 하며,

시공사는 발주청의 방침을 득한 후 시공하여야 하고, 설계변경 완료 후 공사량의 증감 등이 발생하는 경우에 계약상대자 간 협의를 거쳐 계약금액을 조정하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 4개 건설부점의 공공개발사업 설계변경 실정보고 업무처리 714건⁴⁾을 점검한 결과,

(1) 설계변경 업무처리 기준일 미준수

‘▽▽ ▽▽▽▽’ 개발사업 ○○공사 제0회 실정보고 승인 건⁵⁾의 경우 시공사 ○○○○(주)의 실정보고(설계변경 필요 의견 제시, 2000. 0. 00. 시행) 문서를 살펴보면

CM단은 시공사 문서 시행일로부터 190일(176일 초과)이 경과한 2000. 0. 00.에서야 기술검토 및 방침결정 요청 문서를 작성하였고 업무담당자는 CM단 문서 시행일로부터 20일이 경과한 2000. 0. 00.에 문서를 접수하였으며 접수일로부터 44일(30일 초과)이 경과한 2000. 00. 00.에 원안 승인(설계변경 방침 통보)한 사실이 확인되었다.

4) 여러 가지 사안이 취합되어 1건으로 보고되거나 승인되는 경우 개별 사안별로 구분

5) “기재 생략”

또한, ‘☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆’ 개발사업 ○○○○공사 실정보고 승인 건⁶⁾의 경우 원안 승인시 불임문서상 CM단의 기술검토 및 승인 요청 공문이 2000. 0. 00. 시행한 것으로 확인되었고

금00,000,000원 상당의 금액증가 의사결정을 요청하는 중요한 문서임에도 불구하고 비전자문서등록 기록이 부재하여 실제 문서 접수 여부가 확인되지 않아 결재권자가 문서 접수 시 요청 사안을 인지하고 충분한 검토 후 의사결정을 하였는지 파악하기 어려웠다.

한편, ‘○○○ ○○○○ ○○○○○’ ◇◇◇공사(○○○○공사 및 ○○○○○○○) 실정보고 승인 건⁷⁾의 경우 불임문서상 CM단이 기술검토 및 승인 요청 공문을 2020. 0. 0.에 시행한 것으로 보이는데,

남부개발처 기록물 등록대장 현황을 보면 해당 문서에 대해 업무담당자는 CM단이 작성하기도 전인 2000. 0. 00.에 비전자문서를 접수하였는데 실물이 부재하여 접수된 내용을 확인하기 어려웠다.⁸⁾

전반적으로 CM단 등이 제출하는 비전자문서 기록물 관리 상태가 미흡하여 CM단이 문서를 작성하고도 발주청에 늦게 제출하였는지, 업무담당자가 문서를 받고도 결재권자 보고 및 정식 접수를 하지 않았는지 판단하기 어려운 점이 있는 등

[표 16] 및 [별지 1] “설계변경 업무처리 기준일 미준수 등” 과 같이 설계변경 관련 실정보고 업무처리가 부적정한 616건이 확인되었다.

6) “기재 생략”

7) “기재 생략”

8) 문서 관리 미흡

알림 건(○○○○○○○처-00000, 2000.00.00.)의 경우 CM단의 보고내용 상 금000,000,000원 상당의 금액증가 내용이 포함되어 있는데 계약금액 조정 별도 언급 없이 보고에 대해 원안 승인을 한다고만 명시되어 있어,

발주청이 통지한 승인문서가 계약문서로서의 효력을 가지므로 계약 상대방이 요청한 설계변경과 설계변경에 의한 계약금액 조정 업무처리 절차가 함께 이루어진 것으로 판단될 수 있으므로 승인 사안의 범위와 한계가 계약당사자간 달리 해석·적용될 수 있는 등

[표 17] 및 [별지 2] “실정보고 승인 시 계약금액 조정 미언급 명세”와 같이 실정보고 승인 시 계약금액 조정에 대한 언급이 부재한 사실과 함께, [그림 14] ‘실정보고 승인문 사례 비교’와 같이 동일한 실정보고 업무처리를 하면서도 업무담당자별로 다르게 승인을 하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 17] 실정보고 승인 시 계약금액 조정 미언급 명세(요약)

(단위 : 건, 원)

구분	소관부점	계약금액 조정가능성 미언급	
		건 수	금액

“기재 생략”

[그림 14] ‘실정보고 승인문 사례 비교’

“기재 생략”	“기재 생략”
계약금액 조정가능성 미 언급	계약금액 조정가능성 언급

(3) 설계변경 발생 책임에 따른 조치 등 부적정

‘△△△△청사’ △△공사 제0회 실정보고 승인 건9)의 경우 층간방화 구획 등 설계오류의 사유로 내역 누락 부분 반영을 위해 금00,000,000원 (직접비) 상당의 금액증가 승인을 하였는데

CM단이 설계도서 검토 단계에서 설계도서의 누락, 오류 사항을 점검하였어야 함에도10) 설계자인 ○○○○○○의 실시설계 제출 도서에 대해 2000. 00. 00. 실시설계 준공 여부를 검사하면서 해당 설계변경 사유에 해당하는 내역 점검이 누락된 사실이 있다.

9) “기재 생략”

10) “기재 생략”

제0회 실정보고 승인 시 신규비목의 단가는 협의율 00.00%¹¹⁾을 적용하여 증액하였는데, 당초 설계도서 작성 시 오류사항을 미리 확인하여 수정하였다면 증가 내역 반영 후 낙찰률 00.00% 금액이 적용 되었을 것이므로 협의율과 낙찰률 간의 차액분에 대해 공사가 추가로 부담하지 않아도 될 비용을 부담하거나, 설계 오류로 인한 실정보고 승인 및 계약 금액 조정 변경계약 체결 업무 일련의 행정력 낭비를 줄일 수 있는 등

설계도서 작성 시 면밀한 검토가 이루어졌더라면 [표 18] 및 [별지 3] “설계오류 등으로 인한 실정보고 승인 명세”와 같이 해당 건의 설계 변경 실정보고 승인 자체가 불필요 했거나, 승인 과정에서 불필요한 계약 증가분 부담을 줄일 수 있었을 것으로 판단된다.

[표 18] 설계오류 등으로 인한 실정보고 승인 명세(요약)

(단위 : 건, 원)

구분	소관부점	설계서의 누락·오류·상호모순 등	
		건 수	금액

“기재 생략”

(4) 설계변경 실정보고 승인 부적정

‘△△△△관사’ △△공사 계약의 준공 검사 업무처리 내역을 살펴보면 CM단이 발주청에 보고한 △△공사 준공검사 결과보고서에는 준공검사일인 2000. 00. 00. △△공사 계약금액 금0,000,000,000원에 대해 준공검사가 이루어졌는데¹²⁾

11) “기재 생략”

12) 전체 공사가 약정대로 준공되었다고 날인되어 있어, 해당 시점 기준 금액, 설계도서에 및 내역에 대한 준공검사를 실시한 것으로 보임

시공사가 2000. 00. 00. 제출한 준공검사 결과보고서에는 준공검사원 (2000. 00. 00.)의 계약금액이 금0,000,000,000원으로 표기되어 있고 CM단의 날인이 있어 설계변경 내역이 실정보고 승인(2000. 00. 0.~00. 00., 0회) 이전에 변경사항을 반영한 사례 5건¹³⁾이 확인되는 등

[표 19] 및 [별지 4] “준공 후 실정보고 승인 명세”와 같이 준공검사원 제출 이후 시공이 이루어지거나, 승인을 요하는 계약금액분이 승인 전 반영된 것으로 파악된다.

[표 19] 준공 후 실정보고 승인 명세(요약)

(단위 : 건, 원)

구분	소관부점	사업장명	준공검사원 작성 후 실정보고 승인		업무담당자
			건 수	금액	

“기재 생략”

[소관부점 의견] 소관부점은 감사 지적사항에 대해 이의를 제기하지 않았고 공공개발사업 건설공사 설계변경 업무처리 방안을 마련하겠다고 하였으며, 설계변경 실정보고 승인 부적정 관련 담당자는 준공임박에 따라 미협의 건이 아닌 행정처리 소요일로 부득이한 사안이라는 견해를 밝혔다.

13) “기재 생략”

4. 조치할 사항

사장은 준공검사원 작성일 이후 계약내역 조정을 수반하는 실정보고를 승인하는 등 업무처리 절차를 준수하지 않은 공공개발기획처 ☆☆☆ ◇장(4급) 등 4명에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.

남부개발처장, 수도권동부개발처장은 실정보고 처리 등의 업무를 철저히 하시고 준공 후 실정보고를 승인하는 등 업무처리 부적정 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 향후 실정보고 및 설계변경 업무 처리 관련 문서 기록·관리를 철저히 하고, 주체별 업무처리 기준 일을 준수하며, 문서 통보 시 계약금액 조정 여부에 관한 사항을 명확히 하여야 하고

설계도서 작성 시 설계서 누락·오류 사안이 발생하지 않도록 CM단을 철저히 관리하는 등 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

공공개발기획처장은 업무수행지침 및 타 기관(조달청 등) 업무처리 사례를 고려하여, 설계변경 및 설계변경에 의한 계약금액 조정과 관련한 본부 공통 업무처리 기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)

< 주의 촉구 관련자 4명 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무 ¹⁴⁾	담당기간	현 근무지
------------	------------	------------	-----	---------------------	------	-------

“기재 생략”

“기재 생략”

14) “기재 생략”